

1500309-75.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Marcela Papa Paes

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... ART. 34, XVIII, "B", DO RISTJ. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABORDAGEM DOS AGENTES PELA AUTORIDADE POLICIAL. FLAGRANTE. CRIME DE TRÁFICO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSABILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE MÁCULA. OFENSA À INTIMIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500309-75.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500309-75.2022.8.26.0583

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2098339/2022 - DEL.SEC.PRES.PRUDENTE PLANTÃO, 24209664 - DEL.SEC.PRES.PRUDENTE PLANTÃO, 2098339 - CENTRAL POL.JUD-P.PRUDENTE, 2098339/2022 - CENTRAL POL.JUD-P.PRUDENTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE NILTON DA CONCEIÇÃO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcela Papa Paes

Vistos.

Trata-se de ação penal movida em face de JOSÉ NILTON DA CONCEIÇÃO, pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Consta na denúncia de fls. 2-3 que "no dia 10 de abril de 2022, por volta das 14h01, no interior da concessionária de veículos denominada PROESTE NISSAN, situada na Avenida Manoel Goulart, 3700, Vila Santa Helena, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, JOSE NILTON DA CONCEIÇÃO, qualificado à fl. 29, tentou subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo, 04 pneus da marca Bringeston, 01 forno micro-ondas da marca Midea, 01 furadeira elétrica da marca Bosh, 01 aparelho purificador de ar condicionado automotivo da marca STP, 03 alicates da marca Gedore, 01 lanterna de LED, 01 auxiliar de partida veicular da marca Black &

Decker, 01 politriz automotiva, 30 metros de mangueira de bombeiro, 12 adaptadores de mangueira de bombeiro, 01 caixa de som da marca JBL, 01 aparelho multimídia de LED da marca Nissan, 01 chave de hidrante, 01 chave de fenda da marca Belzer, avaliados em R\$ 21.595,00 (fls. 24-26), pertencentes à sobredita concessionária, representada por Leandro Donizete Gonçalves. Restou apurado que na data dos fatos, o denunciado, visando praticar crime de furto, deslocou-se até o sobredito local. Ato contínuo, aproveitando-se da ausência momentânea de pessoas no local, ingressou no recinto após danificar o portão dos fundos que dá acesso ao imóvel. Em seguida, passou a se apoderar dos objetos acima declinados, ocultando-os em meio à uma vegetação existente no interior da aludida empresa. Ocorre que o alarme da loja disparou, contexto em que o responsável pela concessionária acionou a Polícia Militar, cujos policiais compareceram até a mencionada empresa, onde lograram abordar o denunciado tentando se evadir do local. Os referidos objetos foram localizados e entregues ao representante da empresa ora vítima (fls. 24-26).” O réu foi preso em flagrante (fl. 4), tendo sido devidamente interrogado em solo policial (fls. 7 e 16), e teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva na audiência de custódia realizada (fls. 87-91).

A denúncia foi recebida (fl. 115) e o réu devidamente citado (fl. 124). Em defesa prévia (fls. 144-148), reservou-se a combater efetivamente a imputação nas alegações finais, após regular instrução probatória. Ao final, pugnou pelo benefício da justiça gratuita.

Na audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 175-176), realizou-se a oitiva da vítima e do policial responsável pelo flagrante, sendo o acusado interrogado ao final e os debates convertidos em memoriais.

A manifestação ministerial de fls. 178-182, pugnou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia, observando a fixação da pena-base acima do mínimo legal na primeira fase da dosimetria.

Pela defesa (fls. 188-211) requereu-se preliminarmente o reconhecimento da ilicitude do laudo pericial (fls. 135-142) em virtude da quebra da cadeia de custódia, pugnando em seguida pela absolvição do acusado face a insuficiência de provas, pela causa de exclusão da ilicitude consistente no estado de necessidade ou pela causa de exclusão de culpabilidade, com base na inexigibilidade de conduta diversa. Subsidiariamente, requereu-se que a condenação observe os requisitos legais em cada fase, ante o exposto em fls. 210-211.

Manifestou-se o parquet (fls. 216-218), impugnando a preliminar requerida pela Defensoria e reiterando os termos do memorial.

É o relatório.

Passo à fundamentação.

O feito está em ordem e comporta julgamento.

Trata-se de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, crime tipificado no art. 155, §4º, II do Código Penal, que teria ocorrido na modalidade tentada pois enquanto o agente separa os objetos que pretendia levar consigo foi abordado pelos policiais que chegaram ao local, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

A testemunha Leandro afirmou não conhecer o acusado, mas que no dia dos fatos os alarmes da empresa dispararam e ele se deslocou até o local, tendo acionado a polícia militar. Ao chegar ao local dos fatos, os milicianos já haviam abordado o acusado no interior do imóvel. Averiguou que o réu teria pulado o muro e aberto o portão por dentro. Era um domingo, por volta das 14h. Às perguntas do promotor, disse que o acusado rompeu a trava de um dos portões.

Em interrogatório, o réu confessou que a sua intenção era furtar o estabelecimento e ao adentrar ao imóvel foi separando os bens que pretendia levar consigo. Afirmou ter residência, possuir filhos que encontram-se sob a guarda de sua ex esposa, e que o motivo que o levou a prática do delito foi a necessidade de sua família.

A conduta descrita na exordial amolda-se ao tipo penal, havendo tipicidade formal e material do fato narrado.

O laudo pericial juntado a fls. 135-142 confirmam que o portão foi aberto mediante uso de objeto não identificado, apresentando avarias. Há alegação da Defensoria Pública, no sentido de que houve quebra da cadeia de custódia.

O novel artigo 158-A do Código de Processo Penal define a cadeia de custódia como "o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte". Depreende-se, portanto, que o instituto da quebra da cadeia de custódia se refere à ineficácia da prova e sua consequente mácula na ação penal, caso não sejam observadas as etapas da cadeia. A inovação legislativa indicou, ainda, que "o início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio", conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 158-A do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, a defesa não demonstrou elementos que pudessem questionar a contaminação da prova colhida, uma vez que a perícia foi realizada no local no mesmo dia dos fatos, um domingo, em que não há a presença de funcionários ou clientes na concessionária. Outrossim, consta que a perícia foi solicitada às 15h40m e iniciada às 16h05m, portanto 25 minutos após a solicitação. Em recentes casos de apreensões, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre a cadeia de custódia:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B", DO RISTJ. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABORDAGEM DOS AGENTES PELA AUTORIDADE POLICIAL. FLAGRANTE. CRIME DE TRÁFICO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSABILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE MÁCULA. OFENSA À INTIMIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. COLHEITA DE PROVAS E PERÍCIA PROBATÓRIA. EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS ANTES DA AUDIÊNCIA. NÃO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) VIII - A atuação policial na coleta das provas, a preservação do cenário delitivo e a apuração pericial não estão inquinados de mácula configuradora de nulidade processual. Ao contrário do verbo defensivo, as normas referentes à colheita da prova (a exemplo do auto de exibição e apreensão) e da sua perícia probatória (como a feitura do laudo definitivo) foram observadas, revelando a concretização do princípio do devido processo legal no caso em exame, assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório" (AgRg no RHC 141.113/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021). Portanto, à míngua de demonstração de adulteração das provas, alteração da ordem cronológica dos fatos ou interferências que os invalidem, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia.

Entendo que a hipótese não é de reconhecimento do estado de necessidade. Não houve prova nos autos de tal condição, a qual não comporta presunção. Outrossim, quando o réu saiu da penitenciária no início de Abril, já estava separado e os filhos estavam sob a guarda da ex-esposa.

Nesse sentido, alinhadas a prova testemunhas e pericial, são suficientes a embasar o decreto condenatório, comprovada a autoria e materialidade.

Passo à dosimetria da pena.

O tipo penal na modalidade qualificada traz novos patamares a pena do crime de furto, para o qual fixa a pena de reclusão de dois a oito anos, e multa.

Na primeira fase da dosimetria, atento as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que a pena deve ser fixada acima do mínimo legal. As certidões e folhas de antecedentes carregadas aos autos apontam que o réu é meliante contumaz, pois reitera na prática de delitos contra o patrimônio. Pesa em desfavor do mesmo os feitos 0004468-26.2017.8.26.0482 e 1500305-77.2018.8.26.0583, nos quais o réu foi condenado. A prática reiterada, mesmo após cumprimento de pena, demonstra que a pena fixada não tem cumprido seu caráter ressocializador, posto que o réu não busca mudar de vida e abandonar a prática delituosa. Assim, a pena base a ser fixada deve ficar acima do mínimo legal, em 4/8, restando em 03 (três) anos de reclusão e 100

(cem) dias multa.

Na segunda fase, a pena deve ser agravada pela reincidência específica que pesa em razão do feito 0000194-07.2017.8.26.0583, atento ao art. 64, I do CP. O autor dos fatos ainda confessou em juízo a manifesta intenção de furtar quando adentrou ao imóvel da vítima. Ante a espontaneidade de tal conduta, a mesma deve servir a atenuação da pena fixada. Nos termos do art. 67, entendo que as circunstâncias têm o mesmo peso, nenhuma delas preponderando, motivo pelo qual a pena deve ser mantida no quantum já fixado na primeira fase.

Na terceira fase, verifico que o réu foi processado por crime tentado, nos termos do art. 14, II, do CP, devendo aplicar-lhe a redução contida no parágrafo único do referido artigo, em 1/3, o que traz a pena ao patamar de 02 anos de reclusão e 100 (cem) dias multa.

Ante a reincidência específica e a reiteração delitiva, à luz dos critérios do art. 59 do CP, o regime inicial da pena deve ser o fechado.

Inaplicável a benesse do art. 44 do Código Penal, porque o réu não preenche os requisitos: é reincidente em crime doloso e a culpabilidade e antecedentes não demonstram que a medida seja mais adequada.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JOSÉ NILTON DA CONCEIÇÃO como incurso nas penas do art. 155, §4º, II, na forma do art.14, II, todos do Código Penal, a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 100 (cem) dias multa, no mínimo legal.

Tendo em vista a pena fixada, poderá o réu recorrer em liberdade, mediante compromisso de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão. Expeça-se o competente alvará de soltura clausulado.

Sobrevindo trânsito em julgado, expeça-se a carta de guia para início da execução. P.R.I.C.

Presidente Prudente, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA